

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2177/2533

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
สงขลา

นาย วิจัย เพ็ง จำรัส กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 มาตรา 4 (3), มาตรา 32, มาตรา 70

ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนฯ
มาตรา

พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 4(3) บัญญัติให้เรือที่ใช้ทำการประมงเป็นเครื่องมือทำการประมง และได้มีประกาศกระทรวงเกษตรฯ กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุน ที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในเขตที่ระบุไว้ เมื่อจำเลยใช้เรือยนต์ของกลางทำการประมงในเขตดังกล่าวโดยใช้กับอวนรุน เรือยนต์ดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงตาม พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 32(2) ซึ่งต้องริบตามมาตรา 70.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันใช้เครื่องมืออวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นที่จับสัตว์น้ำและเป็นที่สาธารณประโยชน์ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องกำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลา และ

จังหวัดพัทลุง เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมด้วยเรือและเครื่องมือที่จำเลยทั้งสองใช้ทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 32(2) (4), 65, 69, 70 ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2515 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ตรีของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 มาตรา 32(2) (4), 65, 69, 70 ประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในทะเลสาบจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ปรับเรือ เครื่องยนต์ แบตเตอรี่ และคันร่นพร้อมอวนของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับเรือและอวนรุนของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มาตรา 4(3) แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 บัญญัติให้เรือที่ใช้ทำการประมงเป็นเครื่องมือทำการประมงด้วย ดังนั้นเรือยนต์ของกลางจึงเป็นเครื่องมือทำการประมงและประกาศกระทรวงเกษตร เรื่องกำหนดเขต

ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงท้ายฟองนั้น เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดเครื่องมือที่ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนลากชนิดมีถูงและอวนรุนที่ใช้เรือยนต์ทุกชนิดทำการประมงในเขตหรือรัศมีที่ระบุไว้ในการจับสัตว์น้ำ โดยเด็ดขาดตามประกาศนั้นแล้ว เรือยนต์ของกลางที่จำเลยใช้ทำการประมงในเขตดังกล่าว โดยใช้กับอวนรุนจึงเป็นเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงตามมาตรา 32(2)ซึ่งต้องริบมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ศาลจึงสั่งริบเรือยนต์ของกลางได้"

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ